

ОФЕРТА ОБ ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ

дата вступления редакции в силу: 01.01.2026 г.

Настоящая oferta — официальное предложение Индивидуального предпринимателя Клименко Максима Михайловича заключить договор на оказание информационных услуг. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ, в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт этой oferty, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт oferty равносителен заключению договора на условиях, изложенных в ofercie).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- **Исполнитель** — Индивидуальный предприниматель Клименко Максим Михайлович.
- **Заказчик** — пользователь, достигший дееспособного возраста, осуществивший акцепт Оферты и являющийся, таким образом, Заказчиком услуг Исполнителя по заключенной Оферте, действующий от своего имени либо являющийся представителем иного лица (включая юридические лица), осуществляющий или планирующий осуществлять в любой форме деятельность, связанную с туризмом.
- **Акцепт oferty** — полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей Оферты, осуществленное в соответствии с положениями Оферты.
- **Заявка** — должным образом оформленный запрос Заказчика на получение информационных услуг, выбранных на Сайте Исполнителя.
- **Заказ** — выбранный и оплаченный Заказчиком и подтвержденный Исполнителем Пакет услуг, размещенный на сайте Исполнителя.
- **Информационные услуги / Услуги** — вид оказываемых Исполнителем услуг по предоставлению доступа Заказчику к информационному продукту.
- **Материалы Заказа / Материалы** — комплекс информационных материалов, включающий в себя модули, в состав которых входят видеозаписи вебинаров (уроков), иные материалы, в соответствии с Пакетом услуг, опубликованным на Сайте Исполнителя.
- **Основные услуги** — услуги, за оказание которых непосредственно взимается плата, состав и объем определяются выбранным Пакетом услуг. Основные услуги, включая, но не ограничиваясь, следующие: предоставление доступа к Модулям, участие в Чате поддержки, предоставление методических материалов для франшизы (в зависимости от содержания Пакета услуг).
- **Бонусные услуги / Бонусы / Бонусный пакет** — дополнительные услуги, не имеющие самостоятельной стоимости и не включенные в перечень основных услуг выбранного Пакета услуг, предоставляются Исполнителем по собственному усмотрению, могут носить разовый либо периодический характер и не подлежат отчетности или компенсации.
- **Модуль** — часть информационного курса (раздел), раскрывающая отдельный профессиональный аспект туристической сферы и содержащая теоретический, практический и (при наличии) методический материал, включая видеозаписи вебинаров уроков).
- **Пакет услуг / Пакет** — определенная Исполнителем совокупность информационных и вспомогательных услуг, предоставляемых Заказчику на возмездной основе и объединенных по признаку объема, содержательного наполнения, уровня доступа и дополнительных возможностей, с возможностью включения бонусных материалов. Включает три основные категории, краткое описание которых приводится в настоящей Оферте в информационных целях.

Подробный и актуальный перечень, состав и условия предоставления каждой категории Пакетов, а также их наполнение определяются исключительно информацией, размещённой на Сайте Исполнителя, которая имеет приоритетное значение по сравнению с общим описанием в тексте Оферты. Описание Пакетов:

- Пакет/тариф «Мини» — базовый тарифный пакет услуг, предоставляющий доступ ко всем модулям Информационного продукта;
 - Пакет/тариф «Опти» — тарифный пакет, включающий, доступ ко всем модулям Информационного продукта одновременно с доступом в Чат поддержки, в котором предоставлена возможность получать ответы на вопросы от кураторов, обратную связь от спикеров, выполнять задания. Иные, включенные в Пакет, услуги являются бонусными и предоставляются в объеме на усмотрение Исполнителя.
 - Пакет/тариф «Макси» — максимальный тарифный пакет, предусматривающий весь состав услуг пакета «Опти» и дополнительно предоставляющий Заказчику доступ к Франшизе.
- **Франшиза** — методические и иные материалы, представляющие собой информационные материалы по организации деятельности туристической компании, авторский контент Исполнителя, авторские разработки Исполнителя в части организации работы туристической компании. Услуги по предоставлению доступа к Франшизы считаются оказанными с момента предоставления доступа. Доступ ограничен временным периодом в 1 год.
 - **Сайт Исполнителя** — открытый для свободного визуального ознакомления, публично доступный ресурс, размещенный в сети Интернет по адресу: <https://putclub.ru/courses>, посредством которого обеспечивается отображение информации о предложениях Исполнителя, датах проведения, стоимости и других необходимых данных и информации.
 - **ТГ-канал** – группа / канал / чат в Telegram, на котором размещаются Материалы Заказа.
 - **Чат поддержки / Закрытый клуб** — специализированный электронный коммуникационный канал (группа/чат в мессенджере Telegram), организованный Исполнителем и предназначенный для коллективного взаимодействия, обмена опытом, обсуждения учебных и организационных вопросов между Заказчиками, проходящими обучение по соответствующим пакетам услуг (за исключением Пакета «Мини»). Доступ в Чат поддержки предоставляется Заказчику на период действия доступа к Услугам согласно выбранному Пакету (срок прохождения Информационный услуг – 30 дней с момента направления доступа). По истечении этого срока возможность дальнейшего участия Заказчика в Чате поддержки может быть продлена или прекращена по усмотрению Исполнителя, без каких-либо гарантий сохранения доступа или обязательств по продолжению предоставления услуг.

2. ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель оказывает Информационные услуги в соответствии с Пакетом, выбранным и оплаченным Заказчиком, с перечнем услуг и действующими ценами, опубликованными на Сайте Исполнителя.

2.2. Заказчик производит оплату и получает в соответствии с выбранным Пакетом оказываемые исполнителем Услуги в соответствии с условиями Оферты.

2.3. Оказание Основных услуг осуществляется в объеме, сроках и по процедурам, установленным Офертой и Пакетом услуг. Наделение Заказчика дополнительными возможностями (Бонусными услугами) возможно исключительно по решению

Исполнителя, на условиях, не ухудшающих уже оплаченный объем Основных услуг по выбранному Пакету.

2.4. Конкретный перечень услуг, условия приобретения, тематика, стоимость, даты и иные условия размещаются на Сайте Исполнителя. Заказчик самостоятельно выбирает необходимые услуги в соответствии с функционалом Сайта Исполнителя либо в социальных сетях Исполнителя с последующим согласованием услуг в переписке.

2.5. Исполнитель вправе по своему усмотрению обновлять, модифицировать содержимое Модулей и/или формы их подачи, а также изменять набор и состав Бонусных услуг, при условии, что это не приведет к снижению объема, содержания и качества оплаченных Заказчиком Основных услуг, предусмотренных соответствующими Пакетами.

2.6. Информационные услуги составляют специализированную информацию, применимую для осуществления профессиональной деятельности. Информация, включенная в Пакет, не является пригодной для личных нужд. Приобретая Пакет, Заказчик планирует применять указанную информацию при осуществлении профессиональной деятельности, ввиду чего нормы законодательства о защите прав потребителей на отношения Сторон по Оферте не распространяются.

2.7. Действия Исполнителя должны соответствовать законодательству РФ. Исполнитель осуществляет оказание услуг, исходя из своей профессиональной компетенции и соответственно уровню знаний. Заказчик проинформирован о том, что Исполнителем предоставляется информация в рамках предоставления Услуг, а результат, который с учетом этой информации Заказчик может достичь, зависит только от действий самого Заказчика.

2.8. Согласно письма от 21.01.2019 № 07-04-09/2654 Министерство финансов РФ оформление акта оказания услуг не требуется.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Акцептом настоящей Оферты является факт оплаты услуг Исполнителя от лица Заказчика (в форме полной оплаты или частичной оплаты).

3.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Заказчиком (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в оферте).

3.3. Совершая акцепт, Заказчик подтверждает, что в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями Оферты.

3.4. Оплата Услуг по Оферте осуществляется на основе 100% предоплаты (если иное не согласовано с Заказчиком в индивидуальном порядке либо в составе Пакета) и в порядке, установленном Офертой.

3.5. Оплата Услуг может осуществляться: путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, путем использования платежного сервиса, представленного на Сайте Исполнителя.

3.6. Стоимость Услуг Исполнителя, подлежащих оплате Заказчиком, определяется в соответствии с перечнем цен, приведенным на Сайте.

3.7. Заказчик самостоятельно оплачивает услуги банков и систем электронных платежей, связанные с перечислением денежных средств на счет Исполнителя, и несет ответственность за правильность производимых им платежей.

3.8. Все расчеты по Оферте производятся в рублях РФ.

3.9. Заказчик считается исполнившим обязанность по оплате Услуг с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.10. В случае непоступления оплаты Услуг от Заказчика, в соответствии с условиями Оферты Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств до момента

получения денежных средств от Заказчика либо отказаться от исполнения обязательств по Оферте.

3.11. В соответствии с п.2 ст.434 ГК РФ договор также может быть заключен путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Заключение договора посредством электронной связи может быть осуществлено посредством отправки Заказчику скан-копии договора или текста договора в любом текстовом формате или в виде ссылки на текст договора или в иной форме на электронную почту Заказчика и (или) путем отправки смс-сообщения на телефон Заказчика, сообщения в мессенджер (Telegram) на телефон Заказчика. Договор может заключаться на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Договор, составленный в форме электронного документа, считается заключенным с момента оплаты Заказчиком Услуг, подтверждающей согласие с условиями, содержащимися в Оферте.

3.12. Взаимодействие между сторонами, включая изменение условий договора, а также предоставление информации может производиться посредством способов коммуникации, предусмотренных в п.3.11 Оферты.

3.13. Акцептуя Оферту, Заказчик дает согласие на включение своего номера телефона в общий групповой чат (при необходимости, если это предусмотрено Пакетом), поскольку именно таким образом организуется оказание Услуг по Оферте.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с перечнем и в порядке, разработанными Исполнителем самостоятельно.

4.2. Заказчик самостоятельно выбирает соответствующий Пакет из предложенных на Сайте Исполнителя.

4.3. Заказчик согласует с Исполнителем выбранный Пакет и его стоимость одним из предусмотренных способов путем заполнения соответствующих анкетных данных на Сайте Исполнителя, в соответствии с инструкциями, опубликованными на сайте Исполнителя, либо иным способом полученными от Исполнителя.

4.4. Все уведомления и сообщения, отправленные Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя и сообщения, направленные Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика, являются официальной перепиской в рамках Оферты.

4.5. Доступ к Материалам Заказа предоставляется Заказчику при условии поступления 100% оплаты от общей стоимости Пакета на счет Исполнителя на срок 30 (тридцать) календарных дней путем обеспечения инструментов для допуска Заказчика к ТГ-каналу с материалами Заказа (автоматический переход по ссылке доступа к ТГ- каналу с материалами Заказа после оплаты, предоставление ссылки на электронную почту / в мессенджере, иным образом).

4.6. Заказчик вправе самостоятельно определять последовательность, темп и объем изучаемых материалов, включая прохождение контрольных и домашних заданий (если таковые предусмотрены условиями пакета). Рекомендации Исполнителя по срокам и порядку освоения модулей носят исключительно информационный характер.

4.7. Услуги по Оферте считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и в полном объеме с момента предоставления реквизитов доступа (ссылки) к ТК-каналу с Материалами Заказа. Доступ предоставляется одновременно ко всем Модулям и материалам Пакета, включая возможность задавать вопросы/получать обратную связь/читать вопросы других участников и ответы на них в Чате поддержке (в зависимости от Пакета), которой Заказчик может пользоваться или нет по своему усмотрению.

4.8. Во всех Пакетах услуг стоимость каждого Модуля, входящего в состав выбранного Пакета, признаётся равной стоимости других Модулей в рамках соответствующего Пакета.

4.9. Для Пакетов «Опти» и «Макси» при формировании стоимости Модулей также учитываются дополнительные сервисы, включённые в состав данных Пакетов, такие как доступ в Чат поддержки участников с возможностью задавать вопросы, получать консультации и обмениваться опытом в ходе изучения материалов. Указанные сервисы интегрированы в стоимость Модулей Пакетов «Опти» и «Макси» и направлены на повышение эффективности освоения предоставляемой информации и информационной поддержки Заказчика. Итоговая стоимость Пакетов услуг определяется не только количеством и содержанием Модулей, но и комплексом предоставляемых сервисов и уровнем поддержки, включённых в каждый Пакет, что отражается на распределении стоимости по всем Модулям внутри выбранного Заказчиком Пакета.

4.10. В случае если Заказчик по любым причинам, не зависящим от Исполнителя, не воспользовался предоставленным доступом к Информационным услугам или иным сервисам в течение срока действия доступа, либо не использовал иные предоставленные услуги (сервисы и возможности, включенные в выбранный Пакет), такие услуги считаются оказанными надлежащим образом и подлежащими оплате в силу их своевременного предоставления и готовности к потреблению Заказчиком.

4.11. Если доступ к Информационным услугам был предоставлен Заказчику (посредством предоставления сведений для доступа к материалам Заказа), а Заказчик по своей воле не воспользовался Услугами, Услуги считаются оказанными. Если Заказчик не сообщил о том, что испытывает трудности с доступом к материалам Заказа или не получил соответствующее письмо/сообщение с информацией о порядке доступа, Исполнитель исходит из того, что доступ Заказчику предоставлен, Услуги оказываются надлежащим образом.

4.12. Исполнитель самостоятельно исчисляет и оплачивает налоги, ввиду чего Заказчик не является в отношении Исполнителя налоговым агентом, не несет обязанности по исчислению и оплате налогов Исполнителя.

4.13. Исполнитель не несет ответственности за достижение Заказчиком каких-либо ожидаемых (субъективных) или объективно измеримых результатов, включая профессиональные, экономические, финансовые либо иные успехи и выгоды, связанных с получением Информационных услуг или использованием полученных в ходе оказания Услуг знаний и материалов. Исполнитель также не несёт ответственности за соответствие содержания предоставленных Услуг индивидуальным ожиданиям, предпочтениям, специфическим целям или представлениям Заказчика о результате, объеме, объёме или способе их предоставления. Заказчик подтверждает и соглашается с тем, что конечный результат зависит исключительно от его самостоятельной активности, вовлеченности, задействованных ресурсов, особенностей восприятия и применения информации, а также иных обстоятельств, находящихся вне контроля Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Исполнитель обязуется обеспечить исполнение своих обязательств перед Заказчиком на условиях, установленных Офертой, и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

5.2. Исполнитель имеет право:

- Передавать свои права и обязанности по Оферте третьим лицам;
- Отказать в предоставлении Заказчику доступа к Информационным услугам до поступления 100% предоплаты на счет Исполнителя;

5.3. Исполнитель не несет ответственности:

- За несоблюдение Заказчиком правил подключения и пользования сервисами (включая Телеграм и электронную почту);
- За отсутствие у Заказчика необходимых технических средств и условий для пользования сервисами;

- В связи с проблемами сети Интернет или работой компьютера Заказчика;
- За ошибки третьих лиц, допущенных к передаче информации Заказчиком;
- За ошибки Заказчика, допущенные при совершении платежей или в связи с задержкой или неверным заполнением реквизитов Исполнителя.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ЗАКАЗЧИК

6.1. Заказчик вправе получить Услуги надлежащего качества и объема.

6.2. Заказчик обязан:

- До момента оформления Заявки — ознакомиться с содержанием и условиями Оферты, с существенной информацией о составе, сроках и порядке оказания Услуг;
- Сообщить Исполнителю данные, необходимые для идентификации Заказчика и достаточные для исполнения обязательств Исполнителя в соответствии с условиями Оферты (ФИО, адрес электронной почты, номер телефона);
- сообщить Исполнителю о имеющихся проблемах с доступом к Материалам Заказа, возникших по вине Исполнителя для целей исправления ситуации;
- Соблюдать условия, установленные в Оферте, а также иные условия, указанные на Сайте Исполнителя.

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

7.1. Заказчик добровольно предоставляет Исполнителю свои персональные данные (далее – ПД):

- фамилию, имя и отчество Заказчика,
- адрес электронной почты,
- контактный номер телефона.

7.2. Указанные данные необходимы для организации и оказания Услуг в рамках Оферты. ПД Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006.

7.3. Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных Заказчика, включая: сбор, хранение, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение ПД.

7.4. ПД Заказчика передаются в электронной форме по каналам связи сети «Интернет».

7.5. Принимая участие в специальных групповых чатах, создаваемых Исполнителем в мессенджере Telegram, иных с целью оказания услуг по настоящей Оферте, Заказчик обязуется не разглашать, не распространять, не копировать персональные данные иных участников таких чатов. Данные участников не распространяются Исполнителем, иные участники могут видеть только те данные, которые участник оставил открытыми посредством функционала мессенджера.

7.6. Заказчику запрещается производить рассылку любой информации, направлять коммерческие или маркетинговые предложения, иным образом использовать список и контакты участников специальных групповых чатов без предварительного согласования с Исполнителем.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ОФЕРТЫ

8.1. В случае расторжения Оферты по инициативе Заказчика до предоставления доступа к Информационным услугам — денежные средства, перечисленные Заказчиком в счет оплаты Услуг, выбранных Заказчиком из числа оказываемых Исполнителем по Оферте, возвращаются в полном размере от суммы, перечисленной Исполнителю, за вычетом фактически понесенных расходов.

- 8.2. Расторжение Оферты производится в письменной форме путем направления соответствующего заявления на электронный адрес Исполнителя.
- 8.3. При отказе Заказчика от Услуг после предоставления доступа к Информационным услугам Исполнитель осуществляет возврат денежных средств, поступивших от Заказчика в счет оплаты Услуг, в сумме, уменьшенной на размер стоимости комиссии банка за перевод денежных средств и на стоимость фактически оказанных услуг.
- 8.4. Все изменения условий, за исключением случаев, ухудшающих положение Заказчика, доводятся до сведения Заказчика посредством публикации новой редакции Оферты на Сайте.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 9.1. Любая полученная в результате исполнения Оферты информация (включая, но не ограничиваясь, информацию о коммерческой деятельности любой из сторон, технологиях, решениях) является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
- 9.2. Стороны признают, что материалы, доступ к которым получает Заказчик, являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя и содержат конфиденциальную информацию, позволяющую Исполнителю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду.
- 9.3. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные на Сайте Исполнителя, имеют законного правообладателя, незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 9.4. Заказчик не вправе воспроизводить (включая, но не ограничиваясь, дублирование, тиражирование или размножение иным образом), а также распространять любым способом путем реализации размноженных материальных носителей среди третьих лиц (потребителей, осуществляющих функциональное использование), в том числе распространять внутри компьютерной сети или осуществлять электронную рассылку полученной от Исполнителя информации, видеозаписей и аудиозаписей (как в целом, так и частично) в отсутствие письменного разрешения с его стороны.
- 9.5. Заказчик не вправе передавать доступ к Материалам Заказа лицам как безвозмездно, так и за плату.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Оферты стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

ИП Клименко М.М.

ИНН: 616814736851

ОГРНИП: 323930100748573

Электронная почта: putclub@mail.ru

Телефон: +79892790744